

□ 「관급자재선정심의회 운영요강」은 「공공개발세칙」 제6조에 따른 공공개발¹⁾의 추진과정²⁾에서 건설 관련 관급자재³⁾를 투명하고 공정하게 선정하기 위한 절차 및 방법 등 운영에 관하여 규정함을 목적으로 하고 있으며

○ 같은 요강 제2조에서는 공공개발사업 담당부점이 관급자재선정심의회⁴⁾(이하 ‘심의회’라 함)를 통해 관급자재 대상 품목·규격 등의 선정을 검토·의결하도록 규정하고 있으므로

- 공공개발총괄부장은 투명하고 공정한 심의회 운영에 필요한 절차 및 방법 등을 요강에 명시하여야 함

□ 그런데, 심의회 관련 내규 및 2017 ~ 2018년 공사가 개최한 심의회 4건⁵⁾에 대해 점검한 결과

1) 「공공개발업무세칙」 제3조(정의) : 공공개발이란 국·공유재산 등의 자산 가치 제고와 공공의 편익을 위하여 공사가 대상자산을 개발하는 것으로서 위탁개발, 기금개발 등을 말한다.

2) ① 사업타당성 검토, ②위탁자 협의, ③사업계획 수립, ④인허가, ⑤건설, ⑥관리·처분, ⑦관리종료

3) 「국가계약법 시행규칙」 제83조, 「지방계약법 시행규칙」 제86조 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조에 따라 소관부점에서 직접 구매하여 계약상대자에게 공급하는 자재

4) 「관급자재선정심의회 운영요강」 제6조(선정위원회의 구성) : 심의회는 해당 공사건별로 사업규모, 사업특성, 관급자재 심의내용, 심의대상 품목수 등을 고려하여 위원장, 위원 등을 포함하여 10명 이내로 구성할 수 있으며, 변경심의회에는 해당 공종을 감안하여 구성할 수 있다.

5) 2017년 1건(광주전남지역본부), 2018년 3건(○○○의집, ○○○○세무서, 인천지역본부)

i) 심의회 위원에 이해충돌 방지 조항 미비

- 공공개발 업무단계 상 위원회⁶⁾와 관련된 내규인 「공공개발 협의회 운영요강」 제6조, 「공공개발 계약심의위원회 운영요강」 제7조, 「국·공유지 등 개발사업 기술자문위원회 운영요강」 제9조 등에서는 위원의 제척·기피·회피와 관련하여 위원의 이해충돌사유 및 제척근거 등을 명시하고 있으나
 - 「관급자재선정심의회 운영요강」은 심의회의 구성(제6조), 운영(제7조)에 관한 사항은 포함하고 있는 반면, 위원의 이해충돌에 대한 사유 및 제척 근거 등이 반영되어 있지 않음에 따라
- △ 심의회에 참여한 위원의 이해충돌 사유가 발생하는 경우에도 해당 위원에 대한 제척·기피·회피에 대해 처리할 근거가 없음

ii) 회의록에 포함된 정보 보안규정 미비

- 「국·공유지 등 개발사업 기술자문위원회 운영요강」 제23조(심의 결과 공개 등) 제4항 제2호에 따르면 심의위원이 심의결과에 대해 설명할 때 거래처 비밀, 가격분석, 특권 또는 비밀인 재정 정보 등은 포함하지 않아야 하나
- 「관급자재선정심의회 운영요강」 제15조(회의록 등의 보관)에 따르면 회의록의 범위에는 녹화·녹음된 자료가 포함되어 있으며⁷⁾, 공공개발총괄부(공공계약실)가 심의회 개최부터 종

6) 사업계획 수립단계 : 공공개발 협의회 / 건설, 관리·처분단계 : 공공개발 계약심의위원회 / 전체단계 공통 : 국·공유지 등 개발사업 기술자문위원회

7) 요강 제15조(회의록 등의 보관) : 소관부점장은 심의회 종료 이후 별지 제3호서식의 관급자재선

료시까지 전체과정을 녹음하여 보관하고 있으므로⁸⁾

△ 보관중인 녹음자료에 심의회에서 논의된 거래처 비밀, 가격 분석, 특권 또는 비밀인 재정정보 등이 포함되었을 경우, 회의록 공개시 해당 정보가 함께 유출되어 참여업체에 대한 비밀 누설 책임 등 분쟁의 소지가 있음

□ 또한, 2018. 12. 28. 국민권익위원회에서도 공공기관 심의위원회의 의사결정의 공정성·투명성 제고를 위해 위원의 이해충돌 시 처리기준, 회의록 공개기준 등을 마련하도록 권고한 바 있음

【조치할 사항】

- ◇ 공공개발총괄부장은 투명하고 공정한 관급자재 선정을 위해 「관급자재선정심의회 운영요강」에 위원의 이해충돌 사유 및 이해충돌 사유에 대한 제척·기피·회피 근거 등을 마련하고
- 관급자재선정심의회 회의록 녹음자료에 포함된 거래처 비밀 등의 유출에 대비하기 위해 회의록(녹화 또는 녹음 포함)의 보안 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

정심의·의결서, 관급자재 선정검토서 및 심의·의결사항, 그 밖에 필요한 사항을 기록한 회의록(녹화 또는 녹음 포함) 등을 작성하여 3년 동안 보관한다.

8) 공공개발 계약심의위원회의 경우, 「공공개발 계약심의위원회 운영요강」(2018. 7. 13. 제정) 제20조(기록의 보존 및 관리)에 회의록에 녹화·녹음을 포함하지 않으므로 제1차 심의위원회(2018. 9. 3.), 제2차 심의위원회(2019. 3. 28.) 개최시 녹화·녹음기록물을 생산하지 않았으며, 관급자재선정심의회는 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제18조(회의록의 작성·관리) 제1항의 녹음기록 생산 대상에 해당하지 않으므로 심의회에 대한 녹화·녹음기록물을 생산할 의무는 없음